

1501035-12.2019.8.26.0306
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Natália Berti
Comarca: José Bonifácio
Foro: Foro de José Bonifácio
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 12/06/2022
... de registro: 10/03/2016).

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Corréu que assumiu isoladamente a propriedade dos entorpecentes. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de José Bonifácio
Foro de José Bonifácio
2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,
José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:
1501035-12.2019.8.26.0306
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2211471/2019 -
DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 4256720 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 550/19/321 - DEL.POL.JOSE
BONIFACIO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO
Vítima:
MARCOS RODRIGUES DOURADO
Artigo da Denúncia:
*

Aos 10 de junho de 2022, às 16:00 horas, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, onde presente se encontrava a Exma. Senhora Doutora NATÁLIA BERTI, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, verificou-se a presença do I. Representante do Ministério Público, DR. CÉSAR BOCUHY BONILHA. Presente o(a) acusado(a) LUIZ FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO. Presente seu(sua) defensor constituído(a) DR(A). JOÃO PAULO JÚNIOR - OAB/SP 449.105. Abertos os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi oportunizado ao(à) réu(ré) exercer seu direito de entrevista prévia com seu(sua) Defensor(a) de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP. Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) vítima(s) MARCOS RODRIGUES DOURADO, nos moldes do artigo 217 do Código de Processo Penal, sem a presença do acusado,

conforme solicitado pela(s) vítima(s). Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s), MARCELO LEANDRO MARQUESE. Em seguida, foi interrogado o acusado. ADVERTÊNCIA: Excepcionalmente e em razão da pandemia COVID-19, considerando a necessidade de dar celeridade à tramitação dos processos, esta audiência de instrução foi realizada por videoconferência. O Juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi gravada em sistema audiovisual e será armazenada no programa SAJ, junto a este termo, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Digam as partes acerca de eventual diligência cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados na presente instrução. Em seguida, pelo I. Dr. Promotor foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito que: Declaro encerrada a instrução. Em seguida, o Dr. Promotor manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, o(a) Dr(a). Defensor(a) manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi proferida a sentença anexa, publicada em audiência.

Vistos.

LUIZ FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 09 de abril de 2019, às 05h., na Avenida Antônio Gonçalves da Silva nº. 550, no estabelecimento comercial denominado "Mr Dourado Farmanossa", nesta cidade e comarca de José Bonifácio, LUIS FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO, qualificado às fls. 165, subtraiu, durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular da marca MOTOROLA, modelo MTG 4 Plus, e a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Apurou-se que o denunciado, agindo com a intenção de praticar furto, danificou o cadeado e a fechadura da porta do estabelecimento comercial da vítima e entrou no local (laudo às fls. 105/108). Então, subtraiu os objetos acima descritos e evadiu-se do local.

O acusado foi filmado por câmeras de segurança (fls. 49/67) que possibilitaram a elucidação do crime. Apurou-se, ainda, que ele já furtou outros locais com o mesmo modus operandi e que atualmente encontra-se detido.

Com a perda do objeto furtado e da quantia em dinheiro, a vítima sofreu um prejuízo aproximado de R\$680,00 (seiscentos e oitenta reais), de acordo com o auto de avaliação acostado às fls. 110.

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2021 (fls. 212/213), o réu foi citado (fl. 221), e apresentou resposta à acusação (fls. 226/231).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde a vítima e as testemunhas foram ouvidas e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal é IMPROCEDENTE.

A materialidade restou comprovada pelo inquérito policial (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fl. 08), laudo pericial (fls. 47/84; 105/108), termo de declarações (fl. 92), imagens (fls. 93/94), auto de

avaliação (fl. 110), documentos (fls. 120/133), auto de qualificação e interrogatório (fls. 165/166), relatório final (fls. 174/175), bem como pela prova oral produzida.

Porém, a autoria não ficou comprovada, com absoluta certeza, pelas provas produzidas nos autos. Vejamos.

Marcos Rodrigues Dourado (vítima) disse que, na madrugada, tocou o alarme. Foi até o estabelecimento. Viu que tinha a fechadura estava arrombada. Pegaram um celular e pouco dinheiro. A câmera de segurança do estabelecimento do depoente não registrou as imagens, mas acredita que tiveram algumas imagens do estabelecimento vizinho. O furto foi de um celular e de uma quantia, cerca de 180 reais. Os fatos ocorreram de madrugada. Para entrar, ele usou uma barra de ferro de construção. Ele quebrou a fechadura e teve que trocá-la. Não recuperou os objetos furtados. No mesmo período, outros assaltos aconteceram. O vizinho viu que saiu alguém do local, mas não conseguiu reconhecer. Foi muito rápido. Não tomou conhecimento sobre quem seria o autor. Tinham um suspeito em razão da forma em que foi praticado o furto. No estabelecimento, é feito um fechamento do caixa. Sempre deixam "Um fundo de caixa, um troco de caixa". É um valor aproximado, de acordo com o fluxo de caixa. O celular era da família do depoente. Não foi pedida a nota fiscal na delegacia. Outros estabelecimentos foram furtados no mesmo período. Não tinham câmeras funcionando na época. Não é o primeiro assalto ocorrido. Tinha um estabelecimento do vizinho da frente. Acredita que tinham imagens, que dava para perceber alguém saindo. Não chegou a ver as imagens.

Marcelo Leandro Marquesi (testemunha em comum) disse que se recorda da investigação. Na ocasião, aconteceram vários furtos na cidade. Todos os furtos eram semelhantes, praticados da mesma maneira, em estabelecimentos comerciais na área central. A pessoa ingressava pela abertura da porta ou pelo telhado, furtando objetos, valores e celulares. Os comerciantes procuraram a delegacia, mas não conseguiam esclarecer a autoria. Realizaram campanhas durante a madrugada e diligências, sem sucesso. Porém, um outro policial de outra cidade ficou sabendo dos furtos. Ele fez um comentário sobre um indivíduo da cidade, que costuma praticar delitos e tinha parentes em José Bonifácio. Ele enviou uma foto por whatsapp e o depoente fez uma comparação com as imagens de câmera de uma loja que ficava em frente ao estabelecimento furtado. Viu que era pessoas parecidas. Após, ele foi autuado em flagrante por crime cometido em Planalto. No flagrante, foram tiradas novas fotos dele e, comparando novamente, pode ter certeza por vários desses furtos, inclusive no furto da drogaria, foram praticados por ele. Pode afirmar, com certeza, que quem praticou o furto foi Luiz Fernando. Outros estabelecimentos próximos do local mostram a mesma pessoa. Quando viu a foto dele tirada durante a elaboração do flagrante, teve a certeza de que se tratava da mesma pessoa. A compleição física faz relação ao corpo dele, características físicas e andar. Em todos os locais, o delito foi praticado pela mesma pessoa. Olhando as fotos apresentadas, teve certeza de que se tratava do réu. Não conseguiu visualizar o rosto do indivíduo, somente o corpo. Em José Bonifácio, há um índice grande desse tipo de criminalidade. O que chamava atenção é que os furtos eram semelhantes. Não conseguia ver o rosto, mas as características físicas. Conversou com o delegado que fez o flagrante e teve certeza que era a mesma pessoa. Algo marcante é que ele é bem magro. Fez 5/6 relatórios relacionados a furtos envolvendo o réu.

Luiz Fernando Anunciação de Castro (réu) disse que tem 32 anos. Está preso há 03 anos. Antes da prisão, era autônomo, trabalhando com construção civil. É solteiro. Não tem filhos. Disse que os fatos não são verdadeiros. Foi preso em Planalto, pelos crimes cometidos no local, na cidade em que mora. Sempre foi réu confesso. Quando foi encaminhado para a delegacia, o delegado não pôde ir. Foi agredido na delegacia. Tiraram fotos de capuz, abdome e braços. O policial falou que "se não for ele, vai ser". A policial falou que não poderia fazer isso e o policial disse que iria conduzir. Falaram que iria ser condenado por ser magro. Já esteve em José Bonifácio. Não estava em José Bonifácio em 9 de abril de José Bonifácio. Foi preso em 13 de abril de 2019. O investigador não gosta do depoente. Não tem problema com o investigador que depôs. Não conhecia o policial Marquesi. Só foi em José Bonifácio na época do "Juninão", conhecido na região. Não tem família em José

Bonifácio. No dia dos fatos, estava na casa da sua mãe ou na sua. Foi absolvido dos outros 3 furtos. Possui várias tatuagens nas pernas e nas mãos. Possui tatuagens nas pernas e uma pequena na mão.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são insuficientes para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase de inquérito policial e em juízo, o réu negou os fatos (fl. 165). No caso, a negativa do réu não pode ser afastada, com absoluta certeza, pelas provas produzidas nos autos.

É certo que a vítima, ouvida em juízo, confirmou a prática do delito. Todavia, nada soube esclarecer sobre a autoria dos fatos. Por sua vez, a testemunha Marcelo Leandro Marquesi, policial civil, afirmou que tem certeza de que o réu é o autor do fato, pois conseguiu reconhecê-lo, sem sombra de dúvidas, nas imagens das câmeras de segurança.

No entanto, em que pese a credibilidade da palavra da testemunha, entendo que tal prova encontra-se isolada no conjunto probatório e, no caso concreto, não é suficiente para fundamentar a condenação do acusado. Isto porque, a própria testemunha declarou que não foi possível ver o rosto do furtador nas imagens, tendo sido o réu reconhecido pelas suas características físicas e pelo seu andar. De fato, analisando-se as imagens do laudo pericial de fls. 47/84, nota-se que, em nenhum momento, o rosto do furtador é minimamente visível, sendo inviável qualquer reconhecimento facial. As imagens mostram a ação do furtador, que fora filmado de uma distância considerável, já que as câmeras pertenciam ao estabelecimento vizinho, e não ao próprio estabelecimento furtado.

Quanto ao reconhecimento pelas características físicas, é plenamente possível que terceira pessoa possua compleição física semelhante ao réu, até mesmo porque a testemunha não apontou nenhuma característica física específica que o diferenciasses de terceiros (como tatuagem, corte de cabelo, sinais na pele etc). No mais, não há testemunhas presenciais dos fatos ou imagens de câmera do interior do estabelecimento. Logo, tal situação é suficiente para gerar dúvida fundada sobre a autoria dos fatos.

Destarte, as provas colhidas sobre a égide do contraditório não permitem inferir a responsabilidade penal do réu. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova robusta a autorizar o decreto condenatório. A suspeita e a dúvida não bastam e, se dúvida houver, esta é valorada em favor dos réus em razão do princípio do estado de inocência.

Importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, caput, prevê o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julgá-lo conforme as provas trazidas aos autos, mas terá discricionariedade para a sua valoração, distinguindo-se, portanto, do princípio da convicção íntima e da prova tarifada. Conforme assinala Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato (NUCCI, 2008, pag. 339).

Todavia, a segunda parte do artigo 155, caput, CPP, estabelece que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, não houve a comprovação dos fatos na fase judicial.

Assim, os depoimentos apresentados são suficientes para gerar uma dúvida fundada sobre a autoria da infração penal. A dúvida razoável deve ser resolvida em favor do acusado. O conjunto probatório não se mostrou apto a embasar uma condenação contra o réu e a aplicação do princípio in dubio pro reo, a justificar uma absolvição, é

medida que se impõe. Nesse sentido, são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação. Uso de documento falso. Absolvição por insuficiência de provas. Viabilidade. Ausência de exame pericial apto a comprovar a falsidade dos documentos. Elementos que não comprovam o conhecimento pela ré da suposta falsidade dos atestados, bem como de que os apresentou à empregadora nesta condição. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor da acusada. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido. (Apelação 0056565-41.2011.8.26.0602. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Sorocaba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 08/03/2016. Data de registro: 10/03/2016).

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Corréu que assumiu isoladamente a propriedade dos entorpecentes. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido. (Apelação 0000062-31.2013.8.26.0278. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Itaquaquecetuba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/06/2016. Data de registro: 14/06/2016).

HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À REAL RESPONSABILIDADE DO RÉU NA PROVOCÇÃO DO ACIDENTE - POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECUSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (Apelação 0005445-33.2012.8.26.0566. Relator(a): Willian Campos. Comarca: São Carlos. Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/04/2016. Data de registro: 18/04/2016).

Ressalte-se, uma vez mais, que a autoria se mostrou duvidosa, pois a condenação não pode se fundamentar em juízo de probabilidade. Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade. Logo, respeitado o entendimento do Ministério Público, na dúvida, a garantia da liberdade sempre deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER o réu LUIZ FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO, portador do R. G. nº 45.820.398/SP, filho de Antônio Fernandes de Castro e Sonia Anunciação, nascido em 13/09/1989 em São José do Rio Preto- SP, das sanções do artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Após a prolação da sentença, foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) e pelo(a) réu(ré) foi dito de forma expressa e verbal: renunciemos ao direito de recorrer. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: homologo a renúncia da defesa. Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa. Cumpra-se a sentença, expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários ao advogado nomeado. Regularizados, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Augusto César Cristal Lopes, matrícula 358.518, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.